

蔡某某与某博物馆等名誉权纠纷上诉案

案由：[民事](#) > [人格权纠纷](#) > [人格权纠纷](#) > [名誉权纠纷](#) [案由释义](#)

案号：[\(2023\)粤07民终2510号](#)

文书类型：[判决书](#)

公开类型：[文书公开](#)

审理法院：[广东省江门市中级人民法院](#)

案件类型：[民事二审](#)

审理程序：[二审](#) //

蔡某某与某博物馆等名誉权纠纷上诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省江门市中级人民法院（2023）粤07民终2510号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告（上诉人）：蔡某某

被告（被上诉人）：某博物馆、某研究会

第三人：周某某

【基本案情】

周某某曾在某博物馆实习，实习后完成硕士毕业论文。周某某除将该论文提交学校存档外，还送给某市博物馆交流，但从未公开发表该论文。蔡某某在周某某实习期间是某市博物馆的职员。在周某某将其论文交某市博物馆的四年后，蔡某某向某博物馆、某研究会共同主办的期刊授稿与周某某论文存在多处内容高度相似的论文，并被该期刊采用刊登。后周某某向该期刊的编辑部提交《举报信》，指控蔡某某抄袭其硕士学位论文，并要求编辑部对蔡某某的论文予以撤稿处理。因蔡某某没有充分

举证其没有抄袭，编辑部通过中国知网“社科期刊学术不端文献检测系统（SMLC）”对蔡某某的论文与周某某的论文进行比对后发现存在高度相似，编辑部便在其期刊上作出《撤稿声明》，称对此类学术不端行为表示严正谴责，今后将不再受理蔡某某提交的稿件。蔡某某认为上述撤稿声明侵犯其名誉权，遂提起诉讼，要求某博物馆、某研究会删除《撤稿声明》、赔礼道歉及赔偿损失等。

【案件焦点】

1.蔡某某的论文是否侵犯周某某论文的著作权；2.编辑部在刊物上发布《撤稿声明》是否构成对蔡某某的名誉侵权。

【法院裁判要旨】

广东省江门市蓬江区人民法院经审理认为：关于蔡某某论文是否侵犯周某某论文的著作权问题。案涉《撤稿声明》是否捏造并散布虚假事实，关键在于判断蔡某某的论文是否侵犯周某某论文的著作权。首先，某鉴定公司对蔡某某的论文与周某某的论文是否构成相同或相似作出的《司法鉴定意见书》认定，蔡某某的论文与周某某的论文构成实质性相似。某鉴定公司是具有资质的鉴定机构，鉴定程序合法，且鉴定结论已经各方当事人质证，可以作为认定本案事实的依据。其次，在周某某的论文终稿完成在先、两篇论文构成实质性相似的情况下，蔡某某应就其创作论文的过程进一步举证，但其所举证据不能证明两人论文除原始图片素材外其他实质性相似的部分具体是来源于哪些馆藏资料，或来源于其哪些研究成果，亦未就其论文从初稿、修改到最终定稿的整个创作过程进行合理解释及举证。再次，蔡某某于周某某实习期间在某市博物馆工作，不能排除其因工作关系接触到周某某论文的可能性。最后，蔡某某的论文引用周某某的论文内容并未得到周某某的同意，现有证据不足以证明蔡某某的论文属于《中华人民共和国著作权法》规定的合理使用范围。周某某的论文未公开发表，也不符合法定许可使用的范畴。

关于《撤稿声明》是否侵害蔡某某名誉权的问题。首先，根据《出版管理条例》相关规定，出版单位实行编辑责任制度，保障出版物刊载的内容符合本条例的规定。本案中，编辑部在收到周某某的投诉后，对蔡某某的论文是否侵权进行审查，属于依法履行其职责。其次，根据在案证据显示，编辑部通过中国知网“社科期刊学术不端文献检测系统（SMLC）”对蔡某某的论文与周某某的论文进行比对后发现存在高度相似，已向周某某核实其论文创作过程，并多次联系蔡某某，在认为蔡某某不能提供充分证据及合理解释的情况下作出撤稿决定，程序上并无不当。且相关法律法规没有规定必须以司

法机关的裁决或执行机构的处理作为判断是否侵犯著作权的依据。

最后，蔡某某的论文侵犯了周某某的论文著作权，编辑部在《撤稿声明》中的表述是客观事实，并非捏造并散布虚假的事实。根据国家新闻出版署《学术出版规范期刊学术不端行为界定》规定，剽窃指采用不当手段，窃取他人的观点、数据、图像、研究方法、文字表述等并以自己名义发表的行为，剽窃属于论文作者学术不端行为类型，故声明中“学术不端”的表述，符合上述行业认定标准。虽然声明中“严正谴责”“今后不再受理该作者提交的稿件”等言辞带有一定感情色彩，表达较为激烈，但综合本案事实，编辑部主观上不具有贬损他人人格的恶意，《撤稿声明》内容与客观事实基本一致，不存在严重失实的情形，故编辑部没有使用侮辱或者诽谤的言论对蔡某某实施名誉侵权。

综上，某博物馆、某研究会不构成对蔡某某的名誉侵权，蔡某某要求某博物馆、某研究会承担民事责任的各项请求，没有事实和法律依据，不予支持。

广东省江门市蓬江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九百九十条、第一千零二十四条，《中华人民共和国著作权法》第二条、第四条、第二十四条，《出版管理条例》第五条、第二十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百三十七条规定，判决：

驳回原告蔡某某的全部诉讼请求。

蔡某某不服一审判决，提起上诉。

广东省江门市中级人民法院经审理认为：侵害名誉权的构成要件需要同时满足名誉权被损害的事实、行为人实施了违法行为、违法行为与损害后果之间存在因果关系、行为人主观上有过错这四个要件。本案中，编辑部主张蔡某某抄袭周某某的论文，且蔡某某未能向编辑部作出合理解释才发布《撤稿声明》，但蔡某某却认为编辑部的《撤稿声明》是以侮辱、诽谤的方式侵害其名誉权。

因此，厘清蔡某某的论文是否存在侵权的事实是证明编辑部是否存在侮辱、诽谤等违法行为的前提。

一、蔡某某的论文是否构成著作权侵权

关于著作权侵权认定，要求作品构成实质性相似，同时也要求侵权人具备接触作品的可能性。首先，判断被诉侵权的论文是否侵权，应先对比周某某的论文与蔡某某的论文是否构成实质性近似，在两者构成实质性近似情况下，若有证据证实蔡某某接触在先完成的论文，且并非合理利用，那么应认

定被诉侵权的论文构成剽窃。本案中，周某某的论文创作于蔡某某的论文之前，诉讼中的司法鉴定结论表明二者“在论文的结构上稍有变化，但整体论文结构仍构成实质性相似”。且司法鉴定结论与某博物馆提交的人工比对和机器比对结果相一致，均表明蔡某某的论文与周某某的论文构成实质性相似。综合其他证据，蔡某某的论文在论文标题、论文结构、论文摘要、研究方法、选取的研究对象、论文具体内容等各个方面，均与周某某的论文高度相似，甚至还出现了部分同对同错的情况。即使蔡某某的论文在部分方面具有独创性，但不能推翻两篇论文整体实质性相似的结论，已构成著作权侵权的实质性相似情形。

其次，关于本案是否具备接触可能性。作品是否因抄袭构成侵权，被控侵权人与受保护作品之间的接触是前提和基础。如果被控侵权人在客观上没有接触作品的条件和可能性，也就不可能存在一作品抄袭另一作品的情形。接触可能性一般具有两种情形，一是作品已经公之于众，二是作品为包括被控侵权人在内的特定对象知晓。而认定是否对作品具有直接接触的可能性，往往需要考虑权利人与被控侵权人之间的联系程度。除了直接接触外，实践中还会采用推定的方式认定被控侵权人间接接触了受保护作品。基于著作权客体的无形性以及侵权行为的隐蔽性等特点，该接触可能性的判断应采用高度盖然性的一般标准。某市博物馆相关回复函及其工作人员相关笔录，能够证明蔡某某基于职务上的便利有充分的时间和空间条件接触周某某的论文，已达到高度盖然性标准，予以采信。故一审认定不能排除蔡某某因工作关系接触到周某某的论文的可能性，符合著作权侵权的接触可能性标准，并无不当，应予维持。

本案蔡某某的论文与周某某的论文存在实质性相似，且具备接触可能性，其对周某某的论文的使用不属于合理使用范畴，故一审认定侵权并无不当。

二、出版者对选用作品的内容负有审查义务

期刊编辑部对出版物的内容未尽到合理注意义务的，应当承担民事责任。在周某某提出口头申诉和书面举报时，编辑部有义务对其期刊所刊发的论文是否存在侵权情形进行查实。编辑部将相关论文提交知网，并送交某版权保护联合会，得到“重复率过高”的回复，构成实质性相似的结论。据此，编辑部多次要求蔡某某对重复率过高作出合理解释、提供证明材料，蔡某某负有举证责任，应当及时提供相应证据，证明对其论文享有独立著作权或其论文的形成时间早于周某某的论文，并就两论文的重复率过高的问题作出合理解释；蔡某某提供的证据对前述问题均未进行有效回应。基于前述论断，编

编辑部对蔡某某的论文剽窃事宜的处置方式合理妥当，属于行业惯常处理方式，不存在主观过错，编辑部不存在侵犯蔡某某名誉权的故意。本案中不足以证实编辑部实施了违法行为及其主观上有过错，不足以认定侵犯名誉权。

广东省江门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

同案由重要案例

上海某餐饮管理有限公司诉朱某名誉权纠纷案
陕西空港美术城发展有限公司与孙某名誉权纠纷案
广东省高级人民法院发布第二批8起贯彻实施民法典典型案例之一：邓某强与佛山高明某银行名誉权纠纷案——依法保护个人信息
陈荻波与周兴敏名誉权纠纷案——网络言论侵害他人名誉权的责任认定
武夷山老再公茶业有限公司、李文成、李福崽诉陈莹等名誉权纠纷案
王某、杨某诉陈某名誉权纠纷案
最高人民法院发布26件公益诉讼典型案例之十四：河北省保定市人民检察院诉霍某侵害凉山烈士名誉权、荣誉权民事公益诉讼案
第九届（2019年度）十大公益诉讼案件之七：河北省保定市人民检察院诉霍某侵害凉山烈士名誉权、荣誉权公益诉讼案

更多

本法院同类案例

潘某某、中国某公司等名誉权纠纷管辖上诉裁定书
唐昌文、佛山市国亨家居科技有限公司名誉权纠纷民事二审民事判决书
潘远英、陈海涛名誉权纠纷民事管辖上诉管辖裁定书
钟雅欣、罗卓治名誉权纠纷民事二审民事裁定书
鹤山市摄影协会名誉权纠纷民事二审民事裁定书
关春烨、黄燕等名誉权纠纷民事二审民事裁定书
广东省博物馆、广东省民俗文化研究会等名誉权纠纷民事管辖上诉管辖裁定书
谭孔宇、谭雅珊、谭雅芝与黄艳芳、卫荣斌、李彩婷名誉权纠纷一案民事二审判决书

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？





扫描二维码阅读原文

原文链接: <https://www.pkulaw.com/pfni/c7ed112b8012f816f32d42369c89cc944d403bae15b5b10ebdfb.html>